

1501017-09.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales
Comarca: São Vicente
Foro: Foro de São Vicente
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/02/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
LUCAS MATHEUS DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUCAS MATHEUS DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 16 de março de 2021, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de São Vicente
3ª Vara Criminal
Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1501017-09.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501017-09.2021.8.26.0536 Controle nº
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu e Indiciado:
LUCAS MATHEUS DE CASTRO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

VISTOS.

LUCAS MATHEUS DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11343/06, porque no dia 16 de março de 2021, por volta de 13h00min, na Rua Jequié, nº 1, Jardim Rio Branco, nesta cidade

de São Vicente, ocultava e guardava 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 6g (seis gramas), 77 (setenta e sete) flaconetes de cocaína, com peso de 93g (noventa e três gramas), e 28 (vinte e oito) pedras de crack, com peso de 8g (oito gramas), para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 8 e auto de constatação preliminar de pág. 7.

Segundo se apurou, policiais civis em diligências para enfrentamento ao tráfico de drogas, após breve observação do local dos fatos conhecido como ponto de distribuição de drogas, efetuaram campana em viatura descaracterizada, observando o denunciado, posicionado em uma calçada defronte a um bar.

O denunciado foi procurado por cerca de quatro pessoas que após entregarem algo semelhante a dinheiro a ele, LUCAS se dirigia para o outro lado da rua em uma vegetação onde se agachava e retirava algo retornando a calçada e entregando o objeto a pessoa que o procurava.

No momento em que os policiais iriam abordá-lo, o denunciado empreendeu fuga, sendo alcançado e, após muita resistência, com a chegada de outros policiais foi dominado.

Na vegetação onde o denunciado se dirigia pegando algo foi encontrado um saco de plástico preto contendo 5 (cinco) porções de maconha, com peso de 6g (seis gramas), 77 (setenta e sete) flaconetes de cocaína, com peso de 93g (noventa e três gramas), e 28 (vinte e oito) pedras de crack, com peso de 8g (oito gramas). Por ocasião dos fatos, também foi apreendida a quantia de R\$ 10,00 (dez reais) com o denunciado.

O réu não foi localizado para a notificação (pág. 84). Notificado por edital (pág. 104), a defesa preliminar foi apresentada (págs. 119/120). A denúncia, acompanhada do respectivo inquérito policial, foi recebida (págs. 138/139). O réu foi citado (pág. 163). Houve produção de prova oral (pág. 176). As partes apresentaram memoriais. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (págs. 1789/185), postulando a defesa pela aplicação da pena mínima. (págs. 189/198).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

O réu confessou os fatos. Admitiu que estava no local para vender drogas, embora com menos entorpecentes e que não havia efetuado nenhuma venda antes da abordagem. Alegou que era primeira vez que estava ali na venda de drogas, justificando que devia ao traficante e foi obrigado a ficar ali. Antes de ser preso trabalhava em lava-rápido.

Os policiais civis Marcelo Inácio da Silva e Diego Alves afirmaram que o local da prisão em flagrante era conhecido ponto de venda de entorpecentes. O réu estava no local e as pessoas o procuravam próximo a um bar, sendo que ele atravessava a rua, agachava e voltava entregando algo as pessoas. Isso ocorreu umas quatro vezes. Resolveram efetuar a abordagem e LUCAS correu e teve que ser contido. Foram ao local onde tinha a vegetação e foi achada a sacola com entorpecentes. Ao colocarem ele na viatura a população, familiares, não quiseram deixar. Ele fez muita força e acionaram a polícia militar. As drogas apreendidas encontradas no local em que ele havia sido visto eram 70 porções de cocaína, crack e maconha. Com ele tinha pouco dinheiro. Ele chegou a admitir a propriedade das substâncias e que traficava ali.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de exibição e apreensão de pág. 8, bem como do laudo toxicológico de págs. 169/171. Não há como se afastar a imputação, mormente porque não houve outra versão amparada em provas suficientes a afastar a condenação que se impõe.

Passo para a dosimetria da pena.

Em conformidade com os preceitos constitucionais da individualização da pena passo a considerar: Atendendo-se ao necessário para reprovação da conduta descrito no artigo 33 "caput" da Lei 11343/06, considerando ainda a quantidade de entorpecentes apreendida, fixo para o réu LUCAS MATHEUS DE CASTRO a pena-base de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no mínimo valor legal, atualizados desde a data do fato.

Ausentes circunstâncias agravantes. O réu confessou os fatos e era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, contudo se aplica ao caso o disposto na Súmula 231 do STJ, permanecendo a pena no patamar mínimo.

Em relação à redução prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, o informativo 698 do Supremo Tribunal Federal expõe a existência de direito subjetivo do réu na redução quando ausente qualquer indicativo de que participe de atividade criminosa ou que tenha maus antecedentes.

Nesse sentido, ao contrário do exposto pelo Ministério Público, o ônus da prova cabe à acusação, pois não se pode presumir a dedicação à atividade criminosa sem a sua devida comprovação. Resta saber, no caso concreto, a redução a ser adotada, Partindo-se do pressuposto que a redução deve ter consonância com a vida pregressa do réu e com o fato em si, faz jus à redução mínima, no patamar de um sexto, pois estava na posse de mais de 100g (cem gramas) de variadas substâncias entorpecentes. A pena passa a ser de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO LUCAS MATHEUS DE CASTRO pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa no seu valor mínimo, em regime inicial semiaberto.

Nego o direito ao recurso em liberdade, uma vez que o réu frustrou as condições das cautelares impostas inicialmente no processo, demonstrando que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da aplicação da lei penal. Recomende-se. Finalmente, condeno ao pagamento de 100 UFESP's, observada a justiça gratuita e condeno ao perdimento definitivo dos valores apreendidos em favor da União. Expeça-se guia de execução.

PIC

São Vicente, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA